

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2145/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย สุขวัฒน์หรือโต ปฏิพัฒนานกุล

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 371

ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 225

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

พ.ศ.2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคสอง, มาตรา 72 ทวิ วรรคสอง

เมื่อศาลลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคสอง, 72 ทวิ วรรคสอง ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดและเป็นกรรมเดียวกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 แล้วก็จะอาศัยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 มาสั่งริบอาวุธปืนของกลางไม่ได้ จำเลยได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนดังกล่าวได้โดยชอบ เมื่อความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ที่ลงโทษจำเลยไม่ได้บัญญัติเรื่องริบทรัพย์ไว้ ศาลก็ริบอาวุธปืนของกลางไม่ได้ และเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได้

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 80, 83, 91, 288, 358, 371, 376 พระราชบัญญัติ อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด

ดอกไม้เพลิง และ สิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ , 72 ทวิ และ ระเบิด อาวุธ
ปืน กับ หัว กระสุนปืน1 หัว ของกลาง

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ฐาน พยายามฆ่าผู้อื่นและ ฐาน
ทำให้เสียทรัพย์ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80, 83
และ มาตรา 358 ประกอบ มาตรา 83 การกระทำ ของจำเลย เป็น กรรมเดียว ผิด
กฎหมาย หลายบท ให้ ลงโทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ประกอบ
มาตรา 80, 83 อันเป็น บทหนัก จำคุก 10 ปี และ มีความผิด ฐาน พา อาวุธปืน ตาม
พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ สิ่งเทียม
อาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิวรรคสอง , 72 ทวิ วรรคสอง และ ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 371การกระทำ ของ จำเลย เป็น กรรมเดียว ผิด กฎหมาย
หลายบท ให้ ลงโทษ ตามพระราชบัญญัติ อาวุธปืน ฯ อันเป็น บทหนัก จำคุก 6
เดือน เรียง กระทั่งลงโทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 รวมเป็น โทษ
จำคุก 10 ปี 6 เดือนคำรับสารภาพ ชั้น จับกุม และ คำเบิกความ ของ จำเลย เป็น
ประโยชน์ แก่ การพิจารณา อยู่ บ้าง ลดโทษ ให้ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
78 หนึ่งใน สี่คง ให้ จำคุก ไว้ 7 ปี 10 เดือน 15 วัน ข้อหา นอกจาก นี้ ให้ยก และ
ให้รับอาวุธปืน กับ หัว กระสุนปืน ของกลาง

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "เมื่อ ข้อเท็จจริง ยัง พัง ไม่ได้ ว่า จำเลย มีความผิด ฐาน พยายามฆ่า และ ทำให้เสียทรัพย์ อาวุธปืน ของกลาง จึง มีใช้ทรัพย์สิน ที่ จำเลย ได้ ใช้ ใน การกระทำ ความผิด และ แม้ ว่า จำเลย มี ความผิดตาม ประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 371 ซึ่ง ศาล อาจ สั่ง ริบ อาวุธปืนของกลาง ได้ ก็ ตาม แต่ ข้อหา ความผิด ตาม มาตรา 371 นี้ เป็น กรรมเดียวกับ ความผิด ตาม พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และ สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคสอง ,72 ทวิ วรรคสอง เมื่อ ศาลล่าง ทั้ง สอง ลงโทษ จำเลย ตาม พระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ ซึ่ง เป็น บทที่ มี โทษหนัก ที่สุด แล้ว ย่อม จะ อาศัย บทบัญญัติตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 มา เพื่อ สั่ง ริบ อาวุธ ปืน ของกลางไม่ได้ อาวุธปืน ของกลาง จำเลย ได้รับ อนุญาต ให้ มี และ ใช้ ได้ โดย ชอบเมื่อ ความผิด ตาม พระราชบัญญัติ อาวุธปืน ฯ ที่ ลงโทษ จำเลย ไม่ได้ บัญญัติ เรื่อง ริบทรัพย์ ไว้ ศาล ก็ ริบ อาวุธปืน ของกลาง ไม่ได้ และ ปัญหา ข้อ นี้เป็น ปัญหาข้อกฎหมาย ที่ เกี่ยวกับ ความสงบ เรียบร้อย ศาลฎีกา หยิบยก ขึ้นวินิจฉัย เอง ได้ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195ประกอบ มาตรา 225"

พิพากษาแก้ เป็น ว่า สำหรับ ความผิด ฐาน พา อาวุธปืน โดย ไม่ได้ รับอนุญาต ให้ ลงโทษ ปรับ จำเลย อีก สถาน หนึ่ง เป็น เงิน 4,000 บาท ลดโทษให้ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่ง ใน สี่ คง ปรับ 3,000 บาทโทษให้ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 และ ให้ รอกการลงโทษ ไว้ มี กำหนด 2 ปี ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 และ ให้ คุม ความประพฤติ ของ จำเลย ไว้ โดย ให้ จำเลยไป รายงาน ตัว ต่อ พนักงานคุม ประพฤติ ทุก 3 เดือน ตลอด ระยะเวลา ที่ศาล รอกการลงโทษ ไว้ ไม่ชำระ ค่าปรับ ให้ จัดการ ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30 ให้ยก ฟ้องโจทก์ ข้อหา พยายามฆ่า และ ทำให้เสียทรัพย์คืน อาวุธปืน ของกลาง แก่ เจ้าของ นอกจาก ที่ แก่ คง ให้ เป็น ไป ตามคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์

(ยรรยง ปานุราช-ยงยุทธ ธารีสาร-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>